



PUTUSAN
Nomor 27/Pdt.G/2026/PN Pso

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Poso yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Atika, SH & Teguh Hidayat Rauf, S.H Advokat Pada Kantor Advokat Atika, S.H & PARTNERS ADVOCATES & LEGAL CONSULTANS, alamat di Jalan Umanasoli Rt.10 Rw 02, Kel. Lawanga Tawongan, Kec. Poso Kota Utara, 94611 Poso - Sulawesi Tengah, Email: atikash96@gmail.com berdasarkan surat kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Januari 2026, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

TERGUGAT, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Zulkifli, SH., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Zulkifli, SH & Rekan, yang beralamatkan Kelurahan Gebangrejo Kecamatan Poso Kota Kabupaten Poso berdasarkan surat kuasa tertanggal 14 Februari 2026, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 29 Januari 2026 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Poso pada tanggal 05 Februari 2026 dalam Register Nomor 27/Pdt.G/2026/PN Pso, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan yang sah berdasarkan tata cara dan kepercayaan Kristen, sebagaimana dibuktikan dengan Akta Nikah yang menerangkan bahwa perkawinan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan pada tanggal 14 September 2018, dan akta nikah tersebut dikeluarkan pada tanggal 14 September 2018 oleh instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

2. Bahwa setelah perkawinan tersebut dilangsungkan. Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Poso, dan selanjutnya secara bersama-sama pergi ke Morowali untuk hidup bersama di rumah kediaman Penggugat, dan menjalani kehidupan rumah tangga sebagai suami istri selama kurang lebih 6 (enam) tahun, sampai pada akhirnya Para Pihak berpisah tempat tinggal;
3. Bahwa selama masa perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak, meskipun Penggugat telah berupaya secara sungguh-sungguh untuk memperoleh keturunan;
4. Bahwa dalam perjalanan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus, yang disebabkan oleh sikap dan perilaku Tergugat, antara lain:
 - a. Tergugat tidak menghargai kedudukan Penggugat sebagai kepala rumah tangga;
 - b. Tergugat terus-menerus mengeluhkan kondisi ekonomi rumah tangga dan menyalahkan Penggugat, meskipun Penggugat telah berupaya memenuhi kebutuhan keluarga;
 - c. Tergugat sering melakukan pinjaman atau berutang kepada berbagai pihak tanpa sepengetahuan dan persetujuan Penggugat;
 - d. Bahwa utang-utang Tergugat tersebut semakin menumpuk dan telah mencapai jumlah puluhan juta rupiah namun Tergugat tetap merasa tidak cukup dan tidak menunjukkan kepedulian maupun tanggung jawab untuk menyelesaikannya;
 - e. Bahwa dalam melakukan pinjaman tersebut. Penggugat sudah pernah membayarkan hutang Tergugat di karenakan dalam bentuk tanggung jawab sebagai Suami;
 - f. Bahwa dalam upaya memperoleh keturunan, Penggugat telah berinisiatif dan membiayai pengobatan, namun Tergugat tidak peduli dan justru menggunakan dana tersebut untuk kepentingan lain tanpa sepengetahuan Penggugat;
5. Bahwa puncak perselisihan dan keretakan rumah tangga Para Pihak terjadi pada akhir bulan Agustus 2025, ketika permasalahan utang Tergugat telah mencapai jumlah puluhan juta rupiah dan Tergugat tetap bersikap tidak peduli serta tidak bertanggung jawab sehingga membuat kehidupan rumah tangga tidak lagi dapat dipertahankan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa sebagai akibat langsung dari puncak perselisihan tersebut. Tergugat secara sepihak telah meninggalkan rumah kediaman bersama, dan sejak saat itu tidak pernah kembali lagi sampai dengan gugatan ini diajukan, serta tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai istri, baik secara lahir maupun batin;
7. Bahwa sejak Tergugat meninggalkan rumah tersebut. Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal secara terus-menerus sampai sekarang dan tidak pernah lagi hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri;
8. Bahwa Penggugat telah berupaya mempertahankan rumah tangga termasuk dengan menasihati dan meminta Tergugat untuk kembali dan memperbaiki keadaan, namun seluruh upaya tersebut tidak membuahkan hasil karena Tergugat tidak menunjukkan iktikad baik;
9. Bahwa berdasarkan seluruh uraian fakta-fakta tersebut, terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mengalami keretakan permanen (irreparable breakdown of marriage), sehingga tujuan perkawinan menurut hukum dan kepercayaan agama Hindu tidak lagi dapat diwujudkan;
10. Bahwa keadaan tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yaitu perselisihan dan pertengkaran terus-menerus serta tidak adanya harapan untuk hidup rukun kembali sebagai suami istri;

Berdasarkan alasan – alasan tersebut diatas, mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Poso Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dan memutuskan dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan pada tanggal 14 September 2018, sebagaimana tercantum dalam Akta Nikah Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri yang memeriksa perkara ini atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan resmi putusan perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang berwenang, guna dicatatkan dalam Register Perceraian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Menyatakan bahwa perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat terjadi karena Tergugat meninggalkan rumah kediaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama sejak akhir bulan Agustus 2025, dan hingga saat ini tidak pernah kembali serta tidak menjalankan kewajiban sebagai istri, baik secara lahir maupun batin,

5. Biaya perkara menurut hukum.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap Kuasa Hukumnya di persidangan, akan tetapi pada sidang pertama Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun telah dipanggil secara patut dan sah berdasarkan relaas panggilan sidang pertama tanggal 06 Februari 2026;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dalam gugatannya, di persidangan Kuasa Penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), atas nama Penggugat, S.Sos, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotocopy kutipan akta perkawinan, tertanggal 14 September 2018, dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kab. Morowali Utara, tertanggal 18 September 2018 diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga PENGUGAT, S.Sos., Nomor: -- diberi tanda P-3;

Menimbang, bahwa kesemua bukti surat tersebut, sudah diberi meterai yang cukup dan telah dicocokkan dengan dokumen aslinya dan telah dinyatakan sesuai dengan dokumen aslinya, sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Selanjutnya atas pertanyaan Hakim Ketua, Kuasa Penggugat menyatakan sudah cukup dengan bukti suratnya;

Selanjutnya atas pertanyaan Hakim Ketua, Kuasa Tergugat menyatakan telah siap dengan bukti suratnya;

Selanjutnya Kuasa Tergugat mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Panggilan PT Bank Perekonomian Rakyat Prima Artha Sejahtera Nomor: -- tertanggal 7 Maret 2025, selanjutnya diberi tanda T-1;
2. Fotokopi Surat Pernyataan Adji Bayu Rismawan, S.Sos tertanggal 01 September 2021, selanjutnya diberi tanda T-2;
3. Fotokopi Surat Perjanjian Kontrak antara Pither Tandi dengan Adji Bayu Rismawan tertanggal 20 Februari 2025, selanjutnya diberi tanda P-3;

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, kecuali bukti surat T-1 dan T-3 merupakan fotokopi dari fotokopi tanpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya, selanjutnya Hakim Ketua memperlihatkan bukti surat tersebut kepada Kuasa Penggugat kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli dan fotokopi surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Kuasa Tergugat.

Selanjutnya atas pertanyaan Hakim Ketua, Kuasa Tergugat menyatakan sudah cukup dengan bukti suratnya;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Kuasa Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. SAKSI PENGUGAT 1, di bawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat maupun Tergugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat suami istri yang sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan perkawinan yang sah berdasarkan tata cara dan kepercayaan Kristen oleh Pdt.Y.DJ Gantimo, S.TH, dilangsungkan pada tanggal 14 September 2018;
- Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat di daftarkan di Kantor Catatan Sipil Kab. Poso sesuai Kutipan Akta Perkawinan, tertanggal 14 September 2018;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Poso, dan selanjutnya secara bersama-sama pergi ke Morowali untuk hidup bersama di rumah kediaman Penggugat, dan menjalani kehidupan rumah tangga sebagai suami istri selama kurang lebih 6 (enam) tahun, sampai pada akhirnya Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal;
- Bahwa setelah perkawinan Penggugat dan Tergugat secara sah Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat setelah menikah baik-baik saja namun dalam perjalanan rumah tangga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus, yang disebabkan oleh sikap dan perilaku Tergugat dimana Tergugat sering berutang kepada berbagai pihak tanpa sepengetahuan dan persetujuan Penggugat, dan Penggugat sudah pernah membayarkan hutang Tergugat namun Tergugat tetap saja berutang lagi hilang utang-utang Tergugat tersebut semakin menumpuk dan telah mencapai jumlah puluhan juta rupiah, puncak pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada akhir bulan Agustus 2025, ketika permasalahan utang Tergugat telah mencapai jumlah puluhan juta rupiah, dan Tergugat tetap bersikap tidak peduli serta tidak bertanggung jawab, sehingga penggugat sudah merasa tidak tahan lagi dan tidak dapat dipertahankan lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah melihat sendiri pertengkaran Penggugat dengan Tergugat saat acara kedukaan meninggalnya orang tua kami, dan Saksi mengetahuinya juga dari cerita Penggugat dengan cerita dari saksi Agus Feriyono;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak akhir Agustus 2025;
- Bahwa permasalahan Penggugat dan Tergugat sudah beberapa kali pernah berusaha di damaikan oleh keluarga secara adat bahkan beberapa kali di mediasi oleh pendeta namun tetap tidak bisa didamaikan lagi;
- Bahwa menurut Saksi Perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak pantas lagi di pertahankan;

Atas keterangan saksi, Penggugat menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan;

2. SAKSI PENGUGAT 2, di bawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat maupun Tergugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat suami istri yang sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan perkawinan yang sah berdasarkan tata cara dan kepercayaan Kristen oleh Pdt.Y.DJ Gantimo, S.TH , dilangsungkan pada tanggal 14 September 2018;
- Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat di daftarkan di Kantor Catatan Sipil Kab. Poso sesuai Kutipan Akta Perkawinan, tertanggal 14 September 2018;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Poso, dan selanjutnya secara bersama-sama pergi ke Morowali untuk hidup bersama di rumah kediaman Penggugat, dan menjalani kehidupan rumah tangga sebagai suami istri selama kurang lebih 6 (enam) tahun, sampai pada akhirnya Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal;
- Bahwa setelah perkawinan Penggugat dan Tergugat secara sah Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat setelah menikah baik-baik saja namun dalam perjalanan rumah tangga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus, yang disebabkan oleh sikap dan perilaku Tergugat dimana Tergugat sering berutang kepada berbagai pihak tanpa sepengetahuan dan persetujuan Penggugat, dan Penggugat sudah pernah membayarkan hutang Tergugat namun Tergugat tetap saja berutang lagi hilang utang-utang Tergugat tersebut semakin menumpuk dan telah mencapai jumlah puluhan juta rupiah, puncak pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akhir bulan Agustus 2025, ketika permasalahan utang Tergugat telah mencapai jumlah puluhan juta rupiah, dan Tergugat tetap bersikap tidak peduli serta tidak bertanggung jawab, sehingga penggugat sudah merasa tidak tahan lagi dan tidak dapat dipertahankan lagi;

- Bahwa Saksi pernah melihat sendiri pertengkaran Penggugat dengan Tergugat saat acara kedukaan meninggalnya orang tua kami, dan Saksi mengetahuinya juga dari cerita Penggugat dengan cerita dari saksi Agus Feriyono;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak akhir Agustus 2025;
- Bahwa permasalahan Penggugat dan Tergugat sudah beberapa kali pernah berusaha di damaikan oleh keluarga secara adat bahkan beberapa kali di mediasi oleh pendeta namun tetap tidak bisa didamaikan lagi;
- Bahwa menurut Saksi Perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak pantas lagi di pertahankan;

Atas keterangan saksi, Penggugat menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Kuasa Tergugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. SAKSI TERGUGAT 2, di bawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat maupun Tergugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat suami istri yang sah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana Penggugat dengan Tergugat menikah;
- Bahwa Saksi menjelaskan mengenai utang piutang Penggugat, dimana Penggugat meminjam sertifikat milik Saksi untuk dijadikan agunan atau jaminan di bank
- Bahwa tahun 2019 Penggugat meminjam Sertifikat Tanah Kintal milik Saksi untuk dijadikan jaminan meminjam uang di Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Cabang Beteleme Kabupaten Morowali Utara, sejumlah Rp 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) namun baru 1 (satu) tahun berjalan, Penggugat sudah tidak membayar cicilan nya di bank sehingga tanah milik Saksi tersebut akan di lelang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai permasalahan Penggugat dengan Tergugat sehingga Penggugat menggugat cerai Tergugat;

Atas keterangan saksi, Penggugat menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan;

2. SAKSI TERGUGAT 2, di bawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat maupun Tergugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat suami istri yang sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan perkawinan yang sah berdasarkan tata cara dan kepercayaan Kristen oleh Pdt.Y.DJ Gantimo, S.TH, dilangsungkan pada tanggal 14 September 2018;
- Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat di daftarkan di Kantor Catatan Sipil Kab. Poso sesuai Kutipan Akta Perkawinan, tertanggal 14 September 2018;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Poso, dan selanjutnya secara bersama-sama pergi ke Morowali untuk hidup bersama di rumah kediaman Penggugat, dan menjalani kehidupan rumah tangga sebagai suami istri selama kurang lebih 6 (enam) tahun, sampai pada akhirnya Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal;
- Bahwa setelah perkawinan Penggugat dan Tergugat secara sah Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat setelah menikah baik-baik saja namun dalam perjalanan rumah tangga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dimana Pertengkaran mereka penyebabnya adalah masalah ekonomi dimana penggugat dengan Tergugat sama-sama mempunyai pinjaman dalam jumlah yang besar, dimana Tergugat merasa kebutuhan rumah tangga tidak dapat dipenuhi oleh Penggugat sehingga Tergugat meminjam uang untuk memenuhi kebutuhannya;
- Bahwa Saksi pernah melihat sendiri pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena rumah kami berdekatan, dan Saksi pernah memediasi Penggugat dengan Tergugat sebanyak 2 kali pada tahun 2023 satu kali dan pada tahun 2026 sebanyak 2 kali namun didalam mediasi tersebut Penggugat dengan Tergugat sama-sama berkeras dan bertahan dengan egonya masing-masing, sehingga Saksi menyuruh penggugat dengan Tergugat untuk berpikir dan merenung kembali, dan keduanya diharapkan untuk menghubungi Saksi jika sudah selesai berpikir dan merenung agar dapat dipertemukan kembali untuk memulihkan hubungan dan menghindari perceraian, namun ternyata Penggugat sudah mengajukan gugatan cerai di Pengadilan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak akhir Agustus 2025;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Penggugat sudah selama 9 (Sembilan) bulan tidak memberikan nafkah kepada Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permasalahan Penggugat dan Tergugat sudah beberapa kali pernah berusaha di damaikan oleh keluarga secara adat bahkan beberapa kali di mediasi oleh Saksi sendiri namun tetap tidak bisa didamaikan lagi;
- Bahwa menurut Saksi Perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak pantas lagi di pertahankan;

Atas keterangan saksi, Penggugat menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa selama persidangan Tergugat telah dipanggil secara patut (*behoorlijk opgeroepend*) sebagaimana dalam Relaas Panggilan Sidang tanggal pertama tanggal 06 Februari 2026 telah dipanggil dengan sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu Tergugat dinyatakan tidak hadir dan selanjutnya persidangan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat adalah sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (6) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik pada pokoknya dinyatakan dalam hal Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir, persidangan tetap dilanjutkan secara elektronik dan perkara diputus secara *verstek*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (8) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik pada pokoknya dinyatakan pemberitahuan putusan kepada Tergugat sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dilakukan melalui Surat Tercatat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) Rbg dinyatakan bila pada hari yang telah ditentukan Tergugat tidak dapat meskipun sudah dipanggil dengan sepatutnya, dan juga tidak mengirimkan wakilnya, maka gugatan dikabulkan tanpa kehadirannya (*verstek*) kecuali bila ternyata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut pengadilan negeri itu, bahwa gugatannya tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 78 Rv dinyatakan jika Tergugat tidak datang menghadap setelah tenggang waktu serta tata tertib acara dipenuhi, maka putusan dijatuhkan tanpa kehadiran Tergugat dan Penggugat dikabulkan, kecuali jika hakim menganggap gugatan itu tanpa hak atau tanpa dasar hukum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari, dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempertimbangkan gugatan Penggugat tersebut perlu dibuktikan apakah benar Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah serta apakah dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya benar terjadi sehingga dapat dijadikan alasan untuk memutuskan perkawinan itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 yang mana hal tersebut saling bersesuaian dengan keterangan Para Saksi, diperoleh fakta antara Penggugat dan Tergugat benar terikat hubungan Perkawinan. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan tergugat benar terikat suatu perkawinan yang sah sebagaimana ketentuan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat dapat dijadikan dasar untuk memutus ikatan perkawinan yang sah antara keduanya melalui perceraian;

Menimbang, bahwa hal-hal yang dapat dijadikan alasan untuk bercerai adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf a sampai dengan huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Penggugat mendasarkan gugatan perceraian tersebut dikarenakan dalam menjalani rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan percekcoan secara terus menerus sehingga keretakan rumah tangga Para Pihak terjadi pada akhir bulan Agustus 2025, ketika permasalahan utang Tergugat telah mencapai jumlah puluhan juta rupiah dan Tergugat tetap bersikap tidak peduli serta tidak bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa para saksi menerangkan hal yang saling bersesuaian dengan dalil penggugat dalam gugatannya, yakni antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan percekcoan secara



terus menerus disebabkan oleh sikap dan perilaku Tergugat dimana Tergugat sering berutang kepada berbagai pihak tanpa sepengetahuan dan persetujuan Penggugat, dan Penggugat sudah pernah membayarkan hutang Tergugat namun Tergugat tetap saja berutang lagi hilang utang-utang Tergugat tersebut semakin menumpuk dan telah mencapai jumlah puluhan juta rupiah, puncak pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada akhir bulan Agustus 2025, ketika permasalahan utang Tergugat telah mencapai jumlah puluhan juta rupiah, dan Tergugat tetap bersikap tidak peduli serta tidak bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa Penggugat telah berusaha semaksimal mungkin menghindari terjadinya perselisihan/percekcokan tersebut, namun perselisihan/percekcokan selalu timbul kembali dan tidak ada lagi kesepakatan dan keharmonisan dalam membina rumah tangga, bahkan antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan mediasi secara kekeluargaan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan keterangan para Saksi, yang saling bersesuaian pada pokoknya menerangkan adanya perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat yang mana hal tersebut merupakan salah satu alasan yang diatur dalam ketentuan dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menentukan bahwa salah satu alasan perceraian adalah adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus, sehingga dengan memperhatikan dalil dan fakta persidangan, maka telah cukup jelas bagi majelis Hakim menyimpulkan antara Penggugat dan tergugat tidak lagi menjalani rumah tangga yang harmonis dan saling mengasihi sebagaimana layaknya perkawinan sebagai ikatan lahir batin antara pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa ikatan lahir batin merupakan unsur utama dalam perkawinan, sehingga apabila unsur ini tidak ada lagi maka dapat dikatakan perkawinan itu juga tidak ada dan tujuan perkawinan yang dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut tidak akan tercapai;

Menimbang, berdasarkan fakta persidangan yakni antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan percekcokan secara terus menerus disebabkan oleh sikap dan perilaku Tergugat dimana Tergugat sering berutang kepada berbagai pihak tanpa sepengetahuan dan persetujuan Penggugat, dan Penggugat sudah pernah membayarkan hutang Tergugat namun Tergugat tetap saja berutang lagi hilang utang-utang Tergugat tersebut semakin menumpuk dan telah mencapai jumlah puluhan juta rupiah, puncak pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada akhir bulan Agustus 2025, ketika



permasalahan utang Tergugat telah mencapai jumlah puluhan juta rupiah, dan Tergugat tetap bersikap tidak peduli serta tidak bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat Penggugat dan Tergugat sudah tidak memiliki ikatan baik lahir maupun batin, sehingga kecil harapan bagi keduanya untuk dapat hidup rukun kembali sebagai pasangan yang harmonis dan bahagia. Oleh karena itu terdapat cukup alasan untuk dilakukan perceraian antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana ketentuan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 16 *jo.* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dapat membuktikan dalil dalam gugatannya, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum Penggugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 1 Penggugat meminta Majelis Hakim “Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya”, dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut baru dapat dipertimbangkan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan petitum lainnya;

Menimbang, bahwa dalam petitum ke-2 Penggugat meminta majelis Hakim “Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan pada tanggal 14 September 2018, sebagaimana tercantum dalam Akta Nikah Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya” dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan uraian pembuktian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Penggugat dan Tergugat sudah tidak memiliki ikatan baik lahir maupun batin, sehingga kecil harapan bagi keduanya untuk dapat hidup rukun kembali sebagai pasangan yang harmonis dan bahagia. Oleh karena itu terdapat cukup alasan untuk dilakukan perceraian antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana ketentuan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 16 *jo.* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan demikian Petitum angka 2 Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 3, yang meminta “Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri yang memeriksa perkara ini atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan resmi putusan perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang berwenang, guna dicatatkan



dalam Register Perceraian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku” dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pencatatan perceraian maka sesuai dengan Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Penggugat dan Tergugat diwajibkan untuk melaporkan perceraian kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Poso paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap agar dapat dicatat pada Register Akta Perceraian dan diterbitkan Kutipan Akta Perceraian oleh Pejabat Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 5 Penggugat meminta Majelis hakim “Membebankan biaya perkara menurut hukum”, dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas, maka gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 149 RBg, Pasal 39 ayat (2) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 16 *jo.* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan pada tanggal 14 September 2018, sebagaimana tercantum dalam Akta Nikah, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Poso atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirim sehelai salinan putusan dalam perkara ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada kantor dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Morowali Utara, untuk didaftar dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu, serta memerintahkan pula kepada Penggugat atau tergugat melaporkan perceraian tersebut kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putus Pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap untuk dicatitkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;
4. Membebankan biaya perkara kepada Tergugat yang sampai dengan saat putusan ini dibacakan sejumlah Rp 174.000,00 (seratus tujuh puluh empat ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso, pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2026 oleh kami, Eka Prasetya Pratama, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Achmad Fauzi Tilameo, S.H., dan Panusunan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Poso, putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum secara elektronik pada hari Kamis, 25 Juni 2026 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Raquel Siriaswati Delvita, S.H., Panitera Pengganti dan kuasa Penggugat, tanpa dihadiri oleh Tergugat dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Achmad Fauzi Tilameo, S.H.
M.H.

Eka Prasetya Pratama, S.H.,

Ttd

Panusunan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Raquel Siriaswati Delvita, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp 10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp 10.000,00;
3. Pendaftaran	:	Rp 30.000,00;
4. ATK	:	Rp 90.000,00;
5. PNB	:	Rp 20.000,00;
6. Panggilan	:	Rp 14.000,00;
Jumlah	:	Rp 174.000,00;

(seratus tujuh puluh empat ribu rupiah)